

# 国家税务总局台州市税务局稽查局

## 税务行政处罚决定书

台税稽罚〔2026〕18号

台州博翔运输有限公司：（纳税人识别号：91331002MA2DU4AL20）

我局于2025年7月29日至2026年1月28日对你单位（地址：台州市椒江区葭芷街道中村村）2022年1月1日至2024年12月31日期间涉税情况进行了检查，违法事实及处罚决定如下：

### 一、违法事实及证据

#### （一）违法事实

1. 2022-2024年，你单位与建筑承包商签订土方处置合同后，将部分合同外包给二级分包商，工程总金额73823779.50元（含渣土消纳），未能取得二级分包商的工程施工发票，通过中间人刘某付从中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司、中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司、中海油云南销售有限公司、中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司、中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司、中国石化销售股份有限公司贵州黔南石油分公司、中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司、中国石化销售股份有限公司云南昭通石油分公司、浙江自贸区中斐石油化工有限公司、中鑫源（厦门）石化有限公司等十家单位取得无货虚开的增值税专用发票93份，票

面货物名称为柴油，金额 51663671.21 元，税额 6716277.26 元，

价税合计 58379948.47 元，发票详细情况如下（单位：元）：

| 序号 | 开票单位        | 开票日期       | 发票代码       | 发票号码    | 抵扣月份   | 金额         | 增值税税额     | 价税合计       |
|----|-------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|------------|
| 1  | 1 中石油宜宾     | 2022/6/29  | 5100194160 | 360199  | 202207 | 886022.12  | 115182.88 | 1001205.00 |
|    | 1 中石油宜宾 汇总  |            |            |         |        | 886022.12  | 115182.88 | 1001205.00 |
| 2  | 2 中石化六盘水    | 2022/7/29  | 5200221130 | 5347864 | 202207 | 883362.83  | 114837.17 | 998200.00  |
| 3  | 2 中石化六盘水    | 2022/7/29  | 5200221130 | 5347865 | 202207 | 712389.38  | 92610.62  | 805000.00  |
| 4  | 2 中石化六盘水    | 2022/8/26  | 5200221130 | 5369239 | 202208 | 391592.92  | 50907.08  | 442500.00  |
| 5  | 2 中石化六盘水    | 2022/8/29  | 5200221130 | 5369281 | 202208 | 328938.05  | 42761.95  | 371700.00  |
| 6  | 2 中石化六盘水    | 2022/8/30  | 5200221130 | 5369298 | 202208 | 787610.62  | 102389.38 | 890000.00  |
|    | 2 中石化六盘水 汇总 |            |            |         |        | 3103893.80 | 403506.20 | 3507400.00 |
| 7  | 3 中海油云南     | 2022/8/16  | 5300221130 | 7347267 | 202208 | 442471.42  | 57521.28  | 499992.70  |
| 8  | 3 中海油云南     | 2022/9/26  | 5300221130 | 7333771 | 202209 | 796460.18  | 103539.82 | 900000.00  |
| 9  | 3 中海油云南     | 2022/9/26  | 5300221130 | 7333772 | 202209 | 1194690.27 | 155309.73 | 1350000.00 |
| 10 | 3 中海油云南     | 2022/9/26  | 5300221130 | 7333773 | 202209 | 676991.15  | 88008.85  | 765000.00  |
|    | 3 中海油云南 汇总  |            |            |         |        | 3110613.02 | 404379.68 | 3514992.70 |
| 11 | 4 中石油昆明     | 2022/8/15  | 5300221160 | 12141   | 202208 | 240141.59  | 31218.41  | 271360.00  |
| 12 | 4 中石油昆明     | 2022/8/15  | 5300221160 | 12142   | 202208 | 150088.50  | 19511.50  | 169600.00  |
| 13 | 4 中石油昆明     | 2022/8/15  | 5300221160 | 12143   | 202208 | 480283.19  | 62436.81  | 542720.00  |
| 14 | 4 中石油昆明     | 2022/8/15  | 5300221160 | 12144   | 202208 | 150088.50  | 19511.50  | 169600.00  |
| 15 | 4 中石油昆明     | 2022/8/15  | 5300221160 | 12145   | 202208 | 150088.50  | 19511.50  | 169600.00  |
| 16 | 4 中石油昆明     | 2022/8/15  | 5300221160 | 12146   | 202208 | 225132.74  | 29267.26  | 254400.00  |
|    | 4 中石油昆明 汇总  |            |            |         |        | 1395823.02 | 181456.98 | 1577280.00 |
| 17 | 5 中石化毕节     | 2022/10/25 | 5200221130 | 2636094 | 202210 | 240000.00  | 31200.00  | 271200.00  |
| 18 | 5 中石化毕节     | 2022/10/25 | 5200221130 | 2636095 | 202210 | 318761.06  | 41438.94  | 360200.00  |
| 19 | 5 中石化毕节     | 2022/10/25 | 5200221130 | 2636096 | 202210 | 159380.53  | 20719.47  | 180100.00  |
| 20 | 5 中石化毕节     | 2022/10/25 | 5200221130 | 2636097 | 202210 | 159380.53  | 20719.47  | 180100.00  |
| 21 | 5 中石化毕节     | 2022/10/25 | 5200221130 | 2636098 | 202211 | 278915.93  | 36259.07  | 315175.00  |
| 22 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637262 | 202211 | 259964.60  | 33795.40  | 293760.00  |
| 23 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637261 | 202212 | 577964.60  | 75135.40  | 653100.00  |
| 24 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637260 | 202212 | 660530.97  | 85869.03  | 746400.00  |
| 25 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637259 | 202212 | 64991.15   | 8448.85   | 73440.00   |
| 26 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637258 | 202211 | 123849.56  | 16100.44  | 139950.00  |
| 27 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637257 | 202211 | 165132.74  | 21467.26  | 186600.00  |
| 28 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637256 | 202211 | 123849.56  | 16100.44  | 139950.00  |
| 29 | 5 中石化毕节     | 2022/11/14 | 5200221130 | 2637255 | 202211 | 121858.41  | 15841.59  | 137700.00  |
| 30 | 5 中石化毕节     | 2022/12/9  | 5200221130 | 2624141 | 202301 | 151858.41  | 19741.59  | 171600.00  |
| 31 | 5 中石化毕节     | 2022/12/9  | 5200221130 | 2624142 | 202301 | 114159.29  | 14840.71  | 129000.00  |
| 32 | 5 中石化毕节     | 2022/12/9  | 5200221130 | 2624143 | 202301 | 646902.65  | 84097.35  | 731000.00  |

|    |            |            |            |          |        |            |           |            |
|----|------------|------------|------------|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 33 | 5 中石化毕节    | 2022/12/9  | 5200221130 | 2624144  | 202301 | 144265.49  | 18754.51  | 163020.00  |
| 34 | 5 中石化毕节    | 2022/12/9  | 5200221130 | 2624145  | 202301 | 227787.61  | 29612.39  | 257400.00  |
| 35 | 5 中石化毕节    | 2022/12/9  | 5200221130 | 2624146  | 202301 | 53150.44   | 6909.56   | 60060.00   |
| 36 | 5 中石化毕节    | 2022/12/22 | 5200221130 | 2624650  | 202301 | 39845.13   | 5179.87   | 45025.00   |
| 37 | 5 中石化毕节    | 2022/12/22 | 5200221130 | 2624673  | 202301 | 362831.86  | 47168.14  | 410000.00  |
| 38 | 5 中石化毕节    | 2022/12/23 | 5200221130 | 2624791  | 202301 | 362831.86  | 47168.14  | 410000.00  |
| 39 | 5 中石化毕节    | 2023/1/9   | 5200221130 | 2626266  | 202301 | 130619.47  | 16980.53  | 147600.00  |
| 40 | 5 中石化毕节    | 2023/1/9   | 5200221130 | 2626267  | 202301 | 239469.03  | 31130.97  | 270600.00  |
| 41 | 5 中石化毕节    | 2023/1/9   | 5200221130 | 2626265  | 202302 | 72566.37   | 9433.63   | 82000.00   |
|    | 5 中石化毕节 汇总 |            |            |          |        | 5800867.25 | 754112.75 | 6554980.00 |
| 42 | 6 中石化黔南    | 2022/10/25 | 5200194160 | 266190   | 202210 | 159380.53  | 20719.47  | 180100.00  |
| 43 | 6 中石化黔南    | 2022/11/14 | 5200194160 | 266613   | 202211 | 165132.74  | 21467.26  | 186600.00  |
| 44 | 6 中石化黔南    | 2022/11/14 | 5200194160 | 266614   | 202211 | 107336.28  | 13953.72  | 121290.00  |
| 45 | 6 中石化黔南    | 2022/11/16 | 5200194160 | 266684   | 202212 | 103597.35  | 13467.65  | 117065.00  |
| 46 | 6 中石化黔南    | 2022/12/27 | 5200223160 | 636322   | 202301 | 108849.56  | 14150.44  | 123000.00  |
|    | 6 中石化黔南 汇总 |            |            |          |        | 644296.46  | 83758.54  | 728055.00  |
| 47 | 7 中石油玉溪    | 2022/10/27 | 5300221130 | 2561323  | 202210 | 885840.71  | 115159.29 | 1001000.00 |
| 48 | 7 中石油玉溪    | 2022/11/29 | 5300221130 | 2664615  | 202301 | 692278.75  | 89996.25  | 782275.00  |
| 49 | 7 中石油玉溪    | 2022/11/26 | 5300221130 | 2617121  | 202211 | 543115.04  | 70604.96  | 613720.00  |
| 50 | 7 中石油玉溪    | 2022/11/26 | 5300221130 | 2617122  | 202211 | 518537.61  | 67409.89  | 585947.50  |
| 51 | 7 中石油玉溪    | 2022/12/22 | 5300224130 | 87442    | 202301 | 1082206.78 | 140686.89 | 1222893.67 |
| 52 | 7 中石油玉溪    | 2022/12/24 | 5300224130 | 87516    | 202301 | 712477.52  | 92622.08  | 805099.60  |
|    | 7 中石油玉溪 汇总 |            |            |          |        | 4434456.41 | 576479.36 | 5010935.77 |
| 53 | 8 中石化昭通    | 2022/11/24 | 5300213160 | 571334   | 202212 | 331858.41  | 43141.59  | 375000.00  |
| 54 | 8 中石化昭通    | 2022/11/24 | 5300213160 | 571335   | 202212 | 315265.49  | 40984.51  | 356250.00  |
| 55 | 8 中石化昭通    | 2022/11/24 | 5300213160 | 571336   | 202212 | 265486.73  | 34513.27  | 300000.00  |
|    | 8 中石化昭通 汇总 |            |            |          |        | 912610.63  | 118639.37 | 1031250.00 |
| 56 | 9 中斐石油     | 2023/1/16  | 3300224130 | 35692380 | 202303 | 655088.50  | 85161.50  | 740250.00  |
| 57 | 9 中斐石油     | 2023/1/16  | 3300224130 | 35692381 | 202303 | 655088.50  | 85161.50  | 740250.00  |
| 58 | 9 中斐石油     | 2023/3/24  | 3300224130 | 35940934 | 202304 | 990230.09  | 128729.91 | 1118960.00 |
| 59 | 9 中斐石油     | 2023/3/13  | 3300224130 | 35940923 | 202303 | 979072.57  | 127279.43 | 1106352.00 |
| 60 | 9 中斐石油     | 2023/4/21  | 3300224130 | 52333060 | 202304 | 967566.37  | 125783.63 | 1093350.00 |
| 61 | 9 中斐石油     | 2023/4/21  | 3300224130 | 52333061 | 202304 | 967566.37  | 125783.63 | 1093350.00 |
| 62 | 9 中斐石油     | 2023/4/21  | 3300224130 | 52333062 | 202305 | 801946.90  | 104253.10 | 906200.00  |
| 63 | 9 中斐石油     | 2023/5/19  | 3300224130 | 53389796 | 202306 | 566592.92  | 73657.08  | 640250.00  |
| 64 | 9 中斐石油     | 2023/5/19  | 3300224130 | 53389795 | 202307 | 871681.42  | 113318.58 | 985000.00  |
| 65 | 9 中斐石油     | 2023/5/19  | 3300224130 | 53389794 | 202306 | 871681.42  | 113318.58 | 985000.00  |
| 66 | 9 中斐石油     | 2023/4/12  | 3300224130 | 52333054 | 202305 | 933396.46  | 121341.54 | 1054738.00 |
| 67 | 9 中斐石油     | 2023/6/16  | 3300224130 | 53754080 | 202308 | 523008.85  | 67991.15  | 591000.00  |
| 68 | 9 中斐石油     | 2023/6/16  | 3300224130 | 53754081 | 202307 | 523008.85  | 67991.15  | 591000.00  |
| 69 | 9 中斐石油     | 2023/6/29  | 3300224130 | 53754092 | 202307 | 278938.05  | 36261.95  | 315200.00  |
| 70 | 9 中斐石油     | 2023/7/27  | 3300224130 | 53876398 | 202309 | 453274.34  | 58925.66  | 512200.00  |



|    |           |            |                      |          |        |             |            |             |
|----|-----------|------------|----------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| 71 | 9 中斐石油    | 2023/8/29  | 3300224130           | 53933459 | 202309 | 732212.39   | 95187.61   | 827400.00   |
| 72 | 9 中斐石油    | 2023/8/29  | 3300224130           | 53933460 | 202309 | 732212.39   | 95187.61   | 827400.00   |
| 73 | 9 中斐石油    | 2023/8/29  | 3300224130           | 53933470 | 202309 | 958849.56   | 124650.44  | 1083500.00  |
| 74 | 9 中斐石油    | 2023/11/27 | 3300232130           | 24640179 | 202311 | 799767.70   | 103969.80  | 903737.50   |
| 75 | 9 中斐石油    | 2023/11/27 | 3300232130           | 24640180 | 202311 | 799767.70   | 103969.80  | 903737.50   |
| 76 | 9 中斐石油    | 2023/11/27 | 3300232130           | 24640181 | 202311 | 799767.70   | 103969.80  | 903737.50   |
| 77 | 9 中斐石油    | 2023/11/27 | 3300232130           | 24640182 | 202311 | 799767.70   | 103969.80  | 903737.50   |
| 78 | 9 中斐石油    | 2023/12/11 | 3300232130           | 24678921 | 202312 | 952035.40   | 123764.60  | 1075800.00  |
| 79 | 9 中斐石油    | 2023/12/11 | 3300232130           | 24678920 | 202401 | 952035.40   | 123764.60  | 1075800.00  |
| 80 | 9 中斐石油    | 2024/1/30  | 24332000000031980454 |          | 202401 | 889115.04   | 115584.96  | 1004700.00  |
| 81 | 9 中斐石油    | 2024/1/30  | 24332000000031904171 |          | 202401 | 889115.04   | 115584.96  | 1004700.00  |
| 82 | 9 中斐石油    | 2024/1/30  | 24332000000031894185 |          | 202401 | 889115.04   | 115584.96  | 1004700.00  |
| 83 | 9 中斐石油    | 2024/1/30  | 24332000000031864166 |          | 202401 | 889115.04   | 115584.96  | 1004700.00  |
| 84 | 9 中斐石油    | 2024/1/30  | 24332000000031854299 |          | 202401 | 889115.04   | 115584.96  | 1004700.00  |
| 85 | 9 中斐石油    | 2024/1/30  | 24332000000031854187 |          | 202401 | 889115.04   | 115584.96  | 1004700.00  |
| 86 | 9 中斐石油    | 2024/2/29  | 24332000000050717261 |          | 202404 | 1569026.55  | 203973.45  | 1773000.00  |
| 87 | 9 中斐石油    | 2024/2/29  | 24332000000050776946 |          | 202402 | 1569026.55  | 203973.45  | 1773000.00  |
| 88 | 9 中斐石油    | 2024/2/29  | 24332000000051007766 |          | 202402 | 1307522.12  | 169977.88  | 1477500.00  |
|    | 9 中斐石油 汇总 |            |                      |          |        | 28344823.01 | 3684826.99 | 32029650.00 |
| 89 | 10 中鑫源    | 2023/10/25 | 23942000000021988306 |          | 202310 | 282477.88   | 36722.12   | 319200.00   |
| 90 | 10 中鑫源    | 2023/10/25 | 23942000000021988175 |          | 202310 | 672566.37   | 87433.63   | 760000.00   |
| 91 | 10 中鑫源    | 2023/10/25 | 23942000000021988098 |          | 202310 | 672566.37   | 87433.63   | 760000.00   |
| 92 | 10 中鑫源    | 2023/10/25 | 23942000000021993455 |          | 202310 | 672566.37   | 87433.63   | 760000.00   |
| 93 | 10 中鑫源    | 2023/10/31 | 23942000000022871994 |          | 202310 | 730088.50   | 94911.50   | 825000.00   |
|    | 10 中鑫源 汇总 |            |                      |          |        | 3030265.49  | 393934.51  | 3424200.00  |
|    | 总计        |            |                      |          |        | 51663671.21 | 6716277.26 | 58379948.47 |

上述发票于 2022 年 7 月至 2024 年 4 月认证抵扣增值税 6716277.26 元。上述发票已入账并在 2022-2024 年企业所得税税前列支成本费用 51663671.21 元。因你单位虽设置账簿，但账目混乱，年度间部分科目余额不结转，成本核算混乱，难以查账，根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第二十三号）第三十五条第一款第（四）项之规定，对你单位 2022-2024 年企业所得税征收方式改为核定征收，核定应税所得率为 9%。核定后 2022 年应纳税所得额 4861542.45 元，2023 年应

纳税所得额 6642423.22 元,2024 年应纳税所得额 4717864.95 元,均大于 300 万元,不符合小型微利企业认定标准,应缴 2022 年企业所得税 1215385.61 元,已缴 20290.01 元,少缴 1195095.60 元;应缴 2023 年企业所得税 1660605.81 元,已缴 113620.36 元,少缴 1546985.45 元;应缴 2024 年企业所得税 1179466.24 元,已缴 130962.83 元,少缴 1048503.41 元。

2. 你单位与劳务分包商杜某攀、王某、徐某杰签订工程施工劳务分包合同,工程款于 2022-2024 年实际结算,金额合计 44671089.00 元(其中杜某攀 39188109.00 元,王某 603200.00 元,徐某杰 4879780.00 元)。未申报缴纳印花税。

3. 你单位核定征收后,2022 年、2023 年、2024 年应纳税所得额均超过 300 万元,2023 年 7 月(包含)之后不再享受小型微利企业“六税两费”减半征收优惠政策,少缴 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日印花税、城市维护建设税以及教育费附加、地方教育附加。

上述违法事实 1 违反《中华人民共和国发票管理办法》(根据 2019 年 3 月 2 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)第二十二条第二款第(二)项、《中华人民共和国发票管理办法》(根据 2023 年 7 月 20 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订)第二十一条第二款第(二)项之规定,属于虚开发票的行为。

上述违法事实 1-3 构成《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款所列之偷税行为。

## （二）证据列举

上述违法事实，有以下证据为证：

证据一：你单位的营业执照（副本）复印件、居民身份证复印件，用以证明你单位主体资格及当事人身份。

证据二：柯某娥、柯某芳、赵某梦说明资料，用以说明你单位使用个人银行卡进行转账的情况。

证据三：柯某志、王某君询问笔录、国家税务总局宜宾市税务局稽查局等税务机关回复的协查资料、银行存款账户详情及交易明细，用以证明你单位虚开发票的事实。

证据四：管某婷询问笔录、增值税发票抵扣明细、增值税专用发票发票联、增值税申报表、企业所得税申报表及其有关明细账、记账凭证，用以证明你单位实际取得虚开的发票，并入账、认证、申报抵扣税款，已造成少缴税款的结果。

## 二、处罚决定

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定，对你单位的偷税行为，处以少缴税款（增值税 6716277.26 元，城市维护建设税 376789.42 元，企业所得税 3790584.46 元，印花税 22382.19 元）百分之八十的罚款，共计 8724826.67 元。

以上应缴款项共计 8724826.67 元。限你单位自本决定书送达之日起 15 日内到国家税务总局椒江区税务局缴纳入库。到期不缴

纳罚款，我局可依照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向国家税务总局浙江省税务局申请行政复议，或者自收到本决定书之日起六个月内依法向人民法院起诉。如对处罚决定逾期不申请复议也不向人民法院起诉、又不履行的，我局将采取《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定的强制执行措施，或者申请人民法院强制执行。

国家税务总局台州市税务局稽查局

二〇二六年八月十二日

